

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 1796

Tocache, 09 MAY 2024

Vistos: La Ley N° 30328, la Ley N° 31552, el Oficio Múltiple N° 00001-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD, el Informe N° 00002-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, el Informe N° 017-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM/GRRHH-PLANI, el Informe N° 083-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/G.RRHH, el Memorando N° 034-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/AGI, la Nota de Coordinación N° 058-2024-GRSM-DRE-UGELT/ADM, el Informe N° 053-2024-GRSM-DRE/DO-OO-UE-303-T/P, la Nota de Coordinación N° 111-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/AGI, el Memorando N° 0610-2024-GRSM-DRE-UGELT/ADM, la Nota de Coordinación N° 175-2024-GRSM/DRE-UGEL-T-UGA/RR.HH y el Memorando N° 0752-2024-GRSM/DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, en su artículo 2 establece que el profesor contratado en el marco del Contrato de Servicio Docente, además de su remuneración mensual, percibe vacaciones truncas y bonificaciones por condiciones especiales de servicio docente de acuerdo a la ubicación de la institución educativa: ámbito rural y zona de frontera, de acuerdo a la característica de la institución educativa: Unidocente, multigrado o bilingüe, y asignación especial por prestar servicios en instituciones educativas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM);

Mediante el artículo 7 del Decreto Supremo N° 226-2015-EF, establece que, al finalizar su contrato, el profesor contratado tiene derecho a percibir vacaciones truncas. El monto que le corresponde percibir por dicho concepto se calcula en proporción de un quinto de la remuneración mensual, la asignación y las bonificaciones que percibe, por cada mes laborado, hasta la fecha de culminación de su contrato. La fracción igual o mayor a 15 (quince) días de contrato se computa como un mes de servicio efectivo. El otorgamiento de este concepto no genera ni otorga continuidad al vínculo laboral del profesor contratado, el cual culminará como máximo al final del periodo fiscal;

Que, con Decreto Supremo N° 296-2016-EF, se establecen montos, criterios y condiciones de la remuneración mensual, las asignaciones y bonificaciones por condiciones especiales del servicio, los beneficios, la remuneración vacaciones y las vacaciones truncas a otorgarse a los Auxiliares de Educación nombrados y contratados;

Conforme lo dispone la Ley N° 31552, el otorgamiento de Compensación por Tiempo de Servicios -CTS a los docentes contratados, es a razón del 100% de la Remuneración Mensual percibida al momento de la culminación de su contrato, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios trabajados y es proporcional a la jornada laboral según el cargo y el nivel o modalidad. Asimismo, establece que el otorgamiento de Compensación por Tiempo de Servicios -CTS a los auxiliares de educación contratados, es a razón del 100% de la Remuneración Mensual percibida al momento de la culminación de su contrato, por año o de la totalidad de los meses y días de servicios trabajados;

Que, según Informe N° 00002-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, de fecha 03 de enero del 2024, el Equipo de Gestión de las remuneraciones, asignaciones e incentivos, hace de conocimiento las precisiones para el cálculo y pago de las



vacaciones trucas y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondientes a los docentes y auxiliares de educación contratos periodo 2023;

Respecto a la Compensación por Tiempo de Servicio – CTS docentes contratados.

a) Conforme lo dispone la Ley N° 31552, el otorgamiento de Compensación por Tiempo de Servicios -CTS, es a razón del 100% de la Remuneración Mensual percibida al momento de la culminación de su contrato, por año o fracción mayor a seis (6) meses de **servicios trabajados** y es proporcional a la jornada laboral según el cargo y el nivel o modalidad.

Tabla 01: Antes del 31.10.2023

REMUNERACIÓN MENSUAL DOCENTE CONTRATADOS		
Jornada Laboral	RM	CTS
30	2,850.00	2,850.00
40	3,800.00	3,800.00

FORMULA: RM X 100%



Tabla 02: A partir del 01.11.2023

REMUNERACIÓN MENSUAL DOCENTES CONTRATADOS		
Jornada Laboral	RM	CTS
30	3,100.50	3,100.50
40	4,134.00	4,134.00

FORMULA: RM X 100%



Que, a través del Oficio Múltiple N° 00002-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD, de fecha 03 de enero del 2024, emitido por el Director General de Desarrollo Docente, comunica que a través del Decreto Supremo N° 296-2016-EF, se establecieron los montos, criterios y condiciones de la remuneración mensual, las bonificaciones por condiciones especiales de servicio y las vacaciones trucas a otorgarse al profesorado contratado en el marco del Contrato de Servicio Docente y Auxiliares de Educación Contratados;

Que, con Informe N° 017-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM/GRRHH-PLANI, de fecha 22 de febrero del 2024, la Responsable de Planillas, solicita Certificación presupuestal para pago de CTS de docentes y auxiliares contratados, por el importe de S/ 11,903.76 soles, según la Ley de Presupuesto N° 31953, según listado:

ID	DNI	APELLIPAT	APELLIMAT	NOMBRES	TIPO_TRAB	SIT_LAB	NIVEL EDUCATIVO	DÍAS LABORADOS	IMPORTE	CONTRATOS	
1	44638971	DELGADO	GUEVARA	NERY	DOCENTE	C	Secundaria	300	3,100.50	1/03/2023	31/12/2023
2	76180503	PUJAY	ALBORNOZ	YAQUELINE	DOCENTE	C	Secundaria	217	2,952.41	10/04/2023	31/12/2023
3	41956400	JESUS	ZEVALLOS	JENNY JANETH	DOCENTE	C	Primaria	270	2,850.00	1/03/2023	2/10/2023
4	73225509	SALVADOR	JACOBO	EMIL BRUCELEE	DOCENTE	C	Secundaria	192	3,000.85	19/04/2023	31/12/2023

Que, mediante el Informe N° 0083-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/G.RRHH, de fecha 23 de febrero del 2024, el Especialista Administrativo I, solicita la autorización para el reconocimiento del pago de CTS de 04 docentes contratados, correspondiente al segundo tramo que quedaron pendientes por pagar;

Que, por medio del Memorando N° 034-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/AGI, de fecha 26 de febrero del 2024, el Jefe de Área de Gestión Institucional solicita disponibilidad presupuestal para pago de CTS para docentes contratados, según Ley de Presupuesto N° 31953, por la suma de S/ 11,903.76 soles;



Que, a través de la Nota de Coordinación N° 058-2024-GRSM-DRE-UGELT/ADM, de fecha 26 de febrero del 2024, el Jefe de Administración, solicita a la Responsable de Presupuesto Disponibilidad Presupuestal para realizar el pago de CTS de docentes contratados, según Ley de Presupuesto N° 31953, por la suma de S/ 11,903.76 soles;



Que, mediante el Informe N° 053-2024-GRSM-DRE/DO-OO-UE-303-T/P, de fecha 24 de abril del 2024, la Responsable de Presupuesto, autoriza la certificación presupuestal, para pago de CTS, a docentes contratados según Ley de Presupuesto N° 31953, por la suma de S/ 11,903.76 soles, de la Genérica de gastos 2.1;

Que, con la Nota de Coordinación N° 111-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/AGI, de fecha 25 de abril del 2024, el Jefe de Gestión Institucional, remite el Informe N° 053-2024-GRSM-DRE/DO-OO-UE-303-T/P, donde la Responsable de Presupuesto, autoriza la certificación presupuestal, para pago de CTS, a docentes contratados según Ley de Presupuesto N° 31953, por la suma de S/ 11,903.76 soles;

Que, por medio del Memorando N° 0610-2024-GRSM-DRE-UGELT/ADM, de fecha 26 de abril del 2024, el Jefe de Administración, autoriza a la Responsable de Gestión de Recursos Humanos la certificación presupuestal para realizar el pago de CTS a docentes contratados, según Ley de Presupuesto N° 31953, por la suma de S/ 11,903.76 soles, en la Genérica de gastos 2.1;

Que, mediante la Nota de Coordinación N° 175-2024-GRSM/DRE-UGEL-T-UGA/RR.HH., de fecha 29 de abril del 2024, la Responsable de Gestión de Recursos Humanos, traslada los documentos para que se autorice proyectar resolución de reconocimiento de CTS de los docentes contratados en el periodo 2023, por el importe de S/ 11,903.76 soles;

Que, con Memorando N° 0752-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 02 de mayo del 2024, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, autoriza proyectar la Resolución de reconocimiento de pago de la Compensación de Tiempo de Servicios – CTS al personal docente período 2023;

De conformidad con la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley 31953, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024, se establece que toda autorización de gasto debe contar con el financiamiento correspondiente.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- RECONOCER LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO -CTS, a los profesores contratados en el marco del Contrato del Servicio Docente al que se refiere la Ley N° 30328, que laboraron en el periodo 2023, por el importe de S/ 11,903.76 soles, según detalle.

ID	DNI	APELLIPAT	APELLIMAT	NOMBRES	TIPO_TRAB	SIT_LAB	NIVEL EDUCATIVO	DIAS LABORADOS	IMPORTE	CONTRATOS	
1	44638971	DELGADO	GUEVARA	NERY	DOCENTE	C	Secundaria	300	3,100.50	1/03/2023	31/12/2023
2	76180503	PUJAY	ALBORNOZ	YAQUELINE	DOCENTE	C	Secundaria	217	2,952.41	10/04/2023	31/12/2023
3	41956400	JESUS	ZEVALLOS	JENNY JANETH	DOCENTE	C	Primaria	270	2,850.00	1/03/2023	2/10/2023
4	73225509	SALVADOR	JACOBO	EMIL BRUCELEE	DOCENTE	C	Secundaria	192	3,000.85	19/04/2023	31/12/2023

ARTÍCULO 2.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo a la Ley 31953, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024.



001796

ARTÍCULO 3.- LA EJECUCIÓN del presente acto administrativo está sujeto a la transferencia de las partidas presupuestales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para tal efecto.

ARTÍCULO 4.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a los administrados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes



Regístrese y Comuníquese,

Mg. RONI CORAL VARGAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

RCV/D(E)UGELT
FFCHC/JA
SEGR/EA-I
SVTM/TA